第 1 章

企業取引・契約にかかわる法務

第1節　契約の基礎知識
第2節　請負にかかわる契約
第3節　委任にかかわる契約
第4節　物流にかかわる契約
第5節　金融・保険等にかかわる契約
第6節　業務提携にかかわる契約
第7節　代金・資金の決済とその手段

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　契約の基礎知識

この節で学ぶこと

ビジネスは、契約を基本になされるものであり、契約に関する基礎知識は、ビジネスパーソンに必須である。取引の相手方との間の契約内容の問題点を明確化し、ビジネスを円滑に進めるために、正しい契約知識を身につけることが求められる。

この節では、契約の成立およびその効果、債務の履行にかかわる基礎的なポイントについて説明する。

3級の学習項目

契約の分類（諾成契約と要物契約等）、契約の成立要件、意思の不存在、瑕疵ある意思表示、債務不履行、危険負担、売買契約（契約不適合責任等）、契約書の体裁、署名・記名押印等

本項では、契約に関する基本的事項について、最小限の事項を確認しておくこととする。

1 契約の成立

(1) 契約の成立要件

契約は、契約当事者間における申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立する（民法522条1項）。例えば、売買契約は、売主の「売る」という申込みの意思

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

表示と買主の「買う」という承諾の意思表示（または買主の「買う」という申込みの意思表示と売主の「売る」という承諾の意思表示）の合致により、成立する。

（契約の成立要件）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

契約の意味	申込みと承諾という対立する意思表示が合致することによって成立する法律行為。契約が成立すると、当事者間に権利義務が発生する。
申込み	相手方の承諾の意思表示と合致することにより、契約を成立させようとする意思表示。
承諾	申込受領者が申込みに応じて契約を成立させるため、申込者に対してする意思表示。
契約の成立時期	契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（申込み）に対して相手方が承諾をしたときに成立する（522 条1項）。申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に契約は成立する（527 条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そして、例えば、売買契約が締結された場合に、民法上、目的物の所有権が売主から買主に移転するのは、原則として、売買契約成立時とされている。

しかし、この所有権の移転を当事者以外の第三者に主張するためには、法が定める一定の要件を備えなければならず、これを対抗要件という。

不動産物権変動の対抗要件は、不動産登記であり（民法177条）、動産物権変動の対抗要件は、引渡しである（民法178条）。

（2）権利・義務の主体

契約の当事者となり、契約から生じる権利や義務の主体となることができるのは、人（自然人）と法人（会社が典型例）である。この権利・義務の主体となることができる法的地位・資格のことを権利能力という。もっとも、人が契約を結ぶというような自ら権利を取得し義務を負担する行為（法律行為）を法律上有効に行うためには、その者が権利能力を有することに加え、自己の行った行為の結果を判断することのできる精神的能力（意思能力）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

を有することが必要とされる。意思能力を有すると認められない者が行った契約などの法律行為は無効である（民法3条の2）。

しかし、個々の法律行為の場面において、意思能力の有無を証明することは困難なことがある。そこで、民法は、意思能力を有さない者やその不十分な者を、一定の年齢や手続によって画一的に制限行為能力者として規定し、制限行為能力者が行った一定の法律行為を取り消すことができるとするとともに、保護者を付してその能力を補うこととしている。民法上、制限行為能力者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が規定されている（民法5条以下）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

		未成年者	成年被後見人	被保佐人	被補助人
要件		18歳未満であること	①精神上の障害により判断能力が常に欠ける者について、家庭裁判所が後見開始の審判をしたこと ②家庭裁判所が後見開始の審判をしたこと	①精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所が保佐開始の審判をしたこと ②家庭裁判所が保佐開始の審判をしたこと	①精神上の障害により判断能力が不十分である者について、家庭裁判所が補助開始の審判をしたこと ②家庭裁判所が補助開始の審判をしたこと
保護者		法定代理人(主として親権者)	成年後見人	保佐人	補助人
法律行為の効力	原則	単独でした法律行為は取り消せる	単独でした法律行為は取り消せる	単独でした法律行為は有効	単独でした法律行為は有効
	個々の制限行為能力者ついての例外	次の行為は取り消せない ①単に権利を得、義務を免れる行為 ②処分を許された財産の処分 ③許可を受けた営業に関する行為	日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない	重要な財産上の行為(13条1項)について、保佐人の同意を得た場合は取り消せる	13条1項にての庭裁判所が同意した法律行為をしたは13条1項に定める判断を、家庭裁判所が補助人に同意を与えた場合は、同意権特行為についてのみ取り消せる
法律行為の効力	共通の例外	制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、取り消せない(21条)			

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 意思表示

契約は、契約当事者間における意思表示の合致により成立するが、意思表示が正常になされないことがある。この正常でない意思表示について、民法は、5つの類型を規定している。

ア)心裡留保

意思表示をする者(表意者)が自ら真意でないことを知ってする意思表示を心裡留保(しんりりゅうほ)という。心裡留保は、原則として、有効である。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことについて悪意または有過失の場合には、当該意思表示は無効である(民法93条1項)。

イ)虚偽表示

表意者が相手方と通じてした虚偽の意思表示を(通謀)虚偽表示という。虚偽表示は、原則として、無効である。ただし、虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗することはできない(民法94条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)錯誤による意思表示

表意者が勘違いにより真意とは異なる意思表示をすることを錯誤による意思表示という。錯誤による意思表示は、法律行為の目的および取引通念に照らし重要なものであるときは取り消すことができる(民法95条1項)。また、いわゆる動機の錯誤についても、法律行為の基礎とされていることが表示されている場合は、取り消すことができる(民法95条2項)。

なお、錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない(民法95条4項)。

エ)詐欺による意思表示

他人にだまされ、これにより意思表示をすることを詐欺による意思表示という。詐欺による意思表示をした表意者は、その意思表示を取り消すことができる。ただし、この取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない(民法96条1項3項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

オ）強迫による意思表示

他人から害意を示され恐怖心を生じ、これにより意思表示をすることを強迫による意思表示という。強迫による意思表示をした表意者は、その意思表示を取り消すことができる（民法96条1項）。なお、詐欺による意思表示と異なり、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

表中の条文番号は全て民法の条文を示す。

		心裡留保（93条）	虚偽表示（94条）	錯誤による意思表示（95条）	詐欺による意思表示（96条）	強迫による意思表示（96条）
意味		表意者が真意でないことを知りながらする意思表示	相手方と通じて行った虚偽の意思表示	表意者が勘違いにより行った、真意とは異なる意思表示	他人にだまされてした意思表示	他人に脅されてした意思表示
意思表示の効果	原則	有効	無効	取り消すことができる	取り消すことができる	取り消すことができる
	例外	①相手方が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができた場合は、無効 ②善意の第三者に対しては無効を対抗できない	善意の第三者に対しては無効を対抗できない	①表意者に重過失がある場合は、原則として取り消すことができない ②善意無過失の第三者に対しては取消しを対抗できない	善意無過失の第三者に対しては取消しを対抗できない	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) 代理

ア)代理の意味と効果

代理とは、他人(代理人)の行った法律行為(意思表示)の効果が、本人に直接帰属する制度である。代理人が相手方との間で契約を締結した場合、契約の効果は本人と相手方に帰属する。

代理が成立するためには、①本人が代理人に代理権を付与していること(代理権の存在)、②本人のために法律行為をすることを代理人が相手方に対して示すこと(顕名(けんめい))、③有効な法律行為が行われること(代理行為)、という3つの要件を充たす必要がある(民法99条1項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（代理の成立要件）

①代理人に代理権があること

②代理人が本人のためにすることを示すこと（顕名）

・代理人が顕名をせずに行った代理行為の効果は、原則として、代理人自身に帰属する。
しかし、代理人が本人のためにする意思であることを相手方が知り、または知ることができた場合は、本人に効果が帰属する（民法100条）。

・商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合であっても、代理行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることができる（商法504条）。

③有効に法律行為がなされること（代理行為）

イ）無権代理と表見代理

代理人と称する者が、代理権がないにもかかわらず代理行為を行った場合、有効な代理とはいえない。これを**無権代理**という。無権代理行為は、原則として、本人に行為の効果が帰属しない（民法113条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

無権代理の場合、①相手方には、催告権（民法114条）、取消権（民法115条）が認められ、②無権代理人は、相手方の選択に従い、履行または損害賠償の責任を負う（民法117条）。

無権代理であっても、本人が追認した場合（民法113条1項）、および、表見代理が成立する場合（民法109条・110条・112条）には、本人に効果が帰属する。表見代理とは、本人と無権代理人との間に特殊な関係が存在し、無権代理人を本当の代理人と誤信して取引をした相手方を保護するため、相手方の主張によって無権代理行為を代理権のある行為として取り扱い、本人と相手方との間に効果を帰属させる制度である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（無権代理の相手方の保護）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

	内容	相手方の主観的要件	効果	備考
追認の催告（114条）	相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを確答するよう催告することができる	善意か悪意かを問わない	期間内に確答がないと、追認を拒絶したものとみなされる	
取消権（115条）	相手方は、無権代理行為を取り消すことができる	善意の場合に限る	無権代理行為は、遡及的に無効になる	本人が追認した後は取り消せない
無権代理人の責任（117条）	相手方は、無権代理人に対して、その責任を追及することができる	善意無過失の場合に限る	契約の履行または損害の賠償を請求することができる	無権代理人が制限行為能力者である場合は追及できない

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（表見代理の要件）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

代理権授与の表示による表見代理(109条1項)	①本人は他人に代理権を与えたと表示したが、実際には代理権を与えていなかったこと ②代理人として表示された者が、表示を受けた相手方と表示の範囲内の代理行為をしたこと ③相手方が無権代理につき善意無過失であること
代理権授与の表示＋権限外の行為の表見代理(109条2項)	①本人は他人に代理権を与えたと表示したが、実際には代理権を与えていなかったこと ②代理人として表示された者が、表示を受けた相手方とその代理権の範囲外の行為をしたこと ③相手方が、代理人として表示された者の行為について代理権があると信ずべき正当な理由があること(善意無過失)
権限外の行為の表見代理(110条)	①代理人として行為した者に代理権または代理権類似の権限(基本代理権)があること ②代理人が基本代理権を超えた代理行為をしたこと ③相手方が、権限内の行為であると信じ、そう信じるにつき正当な理由があること(善意無過失)
代理権消滅後の表見代理(112条1項)	①代理権を与えられた者が代理権の消滅後に代理行為をしたこと ②代理権を与えられた者がその代理権の範囲内で代理行為をしたこと ③相手方が代理権の消滅につき善意無過失であること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

代理権消滅後＋権限外の行為の表見代理（112条2項）	①代理権を与えられた者が代理権の消滅後に代理行為をしたこと ②代理権を与えられた者がその代理権の範囲外の代理行為をしたこと ③相手方が、代理権を与えられた者の行為について代理権があると信ずべき正当な理由があること（善意無過失）

2　契約の効果と債務の履行

（1）契約の効果と債務の履行

契約が成立すると、契約当事者間に、権利と義務が発生する。例えば、売買契約では、売主に売買代金請求権と売買目的物引渡義務が発生し、買主に売買目的物引渡請求権と売買代金支払義務が発生する（民法555条）。売買契約の両当事者が債務を履行し債権が充足されると、売買契約は目的を達して終了（消滅）する（民法473条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（売買契約）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

意　　味	当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がこれに代金を支払うことを約束することによって成立する契約（民法555条）。 売買契約は、契約の典型的なものであり、民法の売買契約に関する規定は、その契約の性質に反しない限り、他の有償契約に準用される（民法559条）。
売主の義務	①財産権移転義務（民法555条） 性質上または法律上、譲渡不可能なものを除いて、売買の目的物とすることができる。 ②果実引渡義務（民法575条1項）
買主の義務	①代金支払義務（民法555条） ②利息支払義務（民法575条2項）

契約によって生じた債務の内容に従って債権を実現することを、債務の履行という。債務者は、債務をその本旨に従って履行しなければならない。売買契約であれば、売主が買主に対し売買目的物を引き渡すことや、買主が売主に対し売買代金を支払うことが債務の履行に当たる。

弁済の場所、期日などについては、民法上、次の通り定められているが、契約に定めがあれば、それに従う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

弁済の場所	特定物の引渡し	債権発生の時にその物が存在した場所(取立債務、民法484条1項) ※商行為によって生じた債務の場合、行為の時にその物が存在した場所(商法516条)
	特定物の引渡し以外	債権者の現在の住所(持参債務、民法484条1項) ※商行為によって生じた債務の場合、債権者の現在の営業所(商法516条)
弁済の期日	期限が定められている場合	確定期限:期限の到来した日(民法412条1項) 不確定期限:その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時(民法412条2項)
弁済の期日	期限が定められていない場合	履行の請求を受けた日(民法412条3項)
弁済をする者		債務者 第三者:一定の場合を除き可能(民法474条)

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（履行（弁済）の提供）

意味	債務者側で債務の履行のためにできるすべてのことを行い、あとは債権者が協力してくれれば履行が完了するという債務者の行為
要件（方法）	債務の本旨に従った提供であること
効果	債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる（民法492条）

（2）債務不履行

債務者が債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行という（民法415条）。債務不履行は、一般に、①履行遅滞、②履行不能、③不完全履行の3つの類型に分類されている。

債務不履行の効果は、①強制履行（民法414条）、②損害賠償請求（民法415条）、③債務が契約から生じた場合の契約の解除（民法541条・542条）である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（債務不履行）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

<table>
<tr><th></th><th>履行遅滞</th><th>履行不能</th><th colspan="2">不完全履行</th></tr>
<tr><td>意味</td><td>債務を履行できるのに、履行期までに債務を履行しないこと</td><td>契約締結時には履行が可能だった債務が、その後履行が不可能になったこと</td><td colspan="2">債務は一応履行されたが不完全履行であって、債務の本旨に従った履行がなされていないこと</td></tr>
<tr><td rowspan="2">効果</td><td rowspan="2">・債務の履行の請求
・損害賠償（遅延賠償、てん補賠償、415条）
・契約の解除（催告が必要、541条）</td><td rowspan="2">・損害賠償（てん補賠償、415条）
・契約の解除（催告は不要、542条）</td><td>追完不能</td><td>追完可能</td></tr>
<tr><td>・損害賠償請求(てん補賠償、415条)
・契約の解除（催告は不要、542条）</td><td>・追完請求
・損害賠償請求（遅延賠償、てん補賠償、415条）
・契約の解除（催告が必要、541条）</td></tr>
<tr><td>免責事由</td><td colspan="4">（共通）
履行しないことが違法でないこと
（損害賠償）
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき
（解除）
① 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
② 催告による解除の場合、催告の期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 危険負担

売買契約のような双務契約において、一方の債務が債務者の帰責事由によらずに履行不能となった場合に、反対債務(給付)はどうなるのかという問題を危険負担の問題という。

大規模な天災地変のように両当事者の帰責事由によらずに債務が履行不能となった場合には、その債務の債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。これに対し、その債務の債権者の帰責事由によって債務が履行不能となった場合には、当該債権者は反対給付の履行を拒むことができない。ただし、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、その利益を債権者に償還しなければならない(民法536条2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) 契約不適合責任

有償契約の典型である売買契約において、売主の給付した目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売主は、買主に対して一定の責任を負わなければならない。これを契約不適合責任といい、債務不履行責任の特則と位置づけられている。

売主が契約不適合責任を負う場合、買主には、売主に対する、①追完請求権(民法562条1項)、②代金減額請求権(民法563条)、③損害賠償請求権(民法564条・415条)、④解除権(民法564条・541条・542条)が認められる。なお、商法上の商人間の売買では、買主が売買目的物を遅滞なく検査し、契約内容に適合しないこと(契約不適合)を発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発することが責任追及の要件となっている(検査通知義務、商法526条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（双務契約の一方の債務の全部が履行不能となった場合）

表中の条文番号はすべて民法の条文を示す。

	債務者に帰責事由あり	双方に帰責事由なし	債権者に帰責事由あり
債権者の損害賠償請求権	あり(415条1項本文・2項柱書)	なし（415条1項但書）	なし（415条1項但書）
債権者の解除権	あり（542条1項1号）	あり（542条1項1号）	なし（543条）
債権者の反対給付履行義務	契約を解除せず→拒否不可 契約を解除 →消滅	拒否可 （536条1項） →解除により消滅	拒否不可 （536条2項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5) 解約手付(民法557条1項)

意味	契約当事者が契約を解除する権利を留保する趣旨で授受される手付
解除の方法	買主側の解除:交付した手付の放棄 売主側の解除:受領した手付額の倍額を現実に提供
時期の制限	契約の相手方が履行に着手するまで ※自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ解除できる
解除の効果	契約は遡及的に消滅する。なお、手付解除された場合、相手方に債務不履行があったとしても損害賠償請求はできない

3　賃貸借契約

賃貸借契約のうち、不動産の賃貸借は、賃借人の生活や事業の基礎となるため、民法の特別法である借地借家法が制定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（賃貸借契約）

断りのない限り、表中の条文番号は民法の条文を示す。

意　味		賃貸人が賃借人にある物を使用収益させることを約束し、賃借人がこれに対し賃料を支払うことおよび契約終了時にその物を返還することを約束することによって成立する契約（601条）
賃貸人	権利	賃料請求権
	義務	①目的物を使用収益させる義務（601条） ②修繕義務（606条1項） ③費用償還義務（608条）
賃借人	権利	①目的物を使用・収益する権利（601条） ②費用償還請求権（608条）
	義務	①賃料支払義務（601条・614条） ②用法遵守義務（616条・594条1項） ③目的物の保管に関し善管注意義務（400条） ④目的物の返還義務（601条）
不動産賃借権の対抗要件		民法：賃借権の登記（605条） 特則：借地借家法 借地：借地上の建物の登記（借地借家法10条1項） 借家：建物の引渡し（借地借家法31条）
終了事由		①期間の満了（622条・597条1項） ②解約申入れ（期間の定めがない場合、617条1項） ③解除（遡及効はなく将来効のみ、541条・612条2項・620条） ④目的物の全部滅失（616条の2）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（賃貸借における費用償還義務の内容（民法608条））

種　類	意　　味	賃借人の償還請求
必要費	使用収益のために必要な費用	直ちに償還請求可能
有益費	賃貸目的物の価値を高めた費用	価格の増加が現存する場合に限り、契約終了時に、賃貸人の選択に従い、支出した金額または増加額のいずれかを償還請求可能

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の民法等の改正

2024年5月に、子の権利利益を保護する観点から各種の措置を講ずるため、民法等が改正された（2026年4月1日施行）。民法の改正の概要は、次の通りである。

(1)親の責務等に関する規律の新設（改正民法817条の12・818条等）

(2)離婚後の共同親権導入などの親権・監護等に関する規律の見直し（改正民法819条等・824条の2等・766条・824条の3等）

(3)養育費の履行確保に向けた見直し

① 養育費債権への優先権（先取特権）の付与（改正民法306条・308条の2等）
② 法定養育費制度の導入（改正民法766条の3等）
③ 執行手続の負担軽減策や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律の整備（改正民事執行法167条の17、改正人事訴訟法34条の3等）

(4)安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し（改正人事訴訟法34条の4、改正家事事件手続法152条の3等、改正民法817条の13等・766条の2等）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5)その他の見直し

① 養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律の整備(改正民法797条・818条等)

② 財産分与制度の見直し(改正民法768条等)
婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合:原則2分の1ずつ

③ 夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し(改正民法770条等)

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　請負にかかわる契約

この節で学ぶこと

今日、請負契約に該当する契約は、書籍等の印刷、機械等の保守・修理、運送など数多くある。

この節では、最も典型的な請負契約の1つである建物等の建築請負契約、およびオーダーメイド品の製造販売などの場面で締結される製作物供給契約を中心に説明する。

3級の学習項目

請負契約とは、請負契約の内容と効果、請負人の契約不適合責任

1　建築請負契約

(1) 建築請負契約における発注者・請負人の義務

建築工事の請負契約は、請負人が仕事を完成することを目的とする契約であるから、請負人は、請け負った工事の内容に従って建築物を完成する義務を負う。これに対して、発注者は、報酬(請負代金)を支払う義務を負う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

請負契約は両当事者の合意により成立する諾成契約であるが、建設工事の請負契約の当事者は、契約書の作成等により建設業法所定の事項を記載した書面を作成し、相互に交付しなければならない（相手方の承諾を得て、情報通信の技術を利用する方法でも可。建設業法19条）。

建設業法19条の規定に基づいて各種団体が約款を作成しており、その代表的なものの1つに「民間（七会）連合協定工事請負契約約款」がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　定型約款

事業者が、多くの消費者との間で大量の契約を画一的に締結する等の理由により、事前に具体的かつ詳細な取引条件を定めることがある。このように定められる取引条件は、一般に、普通取引約款または単に約款と呼ばれる。

民法では、この約款に関し、「定型約款」という概念の元に規定を設けている。

1　定型約款の意義

事業者等の特定の者が消費者のように不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものを「定型取引」という。そして、定型取引において、契約の内容とすることを目的として当該特定の者（定型約款準備者）により準備された条項の総体を「定型約款」という（民法548条の2第1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　定型約款の効力、変更等

定型取引を行うことの合意（定型取引合意）をした者は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または②定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、原則として、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる（民法548条の2第1項）。これにより、必ずしも約款の個別の条項について認識のない不特定多数の者に対しても、民法上、約款の効力を及ぼすことが認められている。

他方、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様・その実情および取引上の社会通念に照らして信義誠実の原則（信義則、民法1条2項）に反して相手方の利益を一方的に害するものについては、合意をしなかったものとみなし（民法548条の2第2項）、不公正、不合理な約款の押し付けを防止している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　定型約款の内容の表示・変更

定型約款準備者は、定型取引の合意の前または合意後相当期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく定型約款の内容を示さなければならず、請求を拒んだ場合は、定型約款の効力は発生しない（民法548条の3）。

また、定型約款準備者は、相手方の利益に適合するとき、または、契約をした目的に反さずかつ合理的なものであるときは、相手方の合意なく定型約款の変更をすることができる（民法548条の4第1項）。これにより変更するときには、変更の効力発生時期を定め、変更後の内容とともに適切な方法により周知しなければならない（民法548条の4第2項）。

4　約款内容の適正化

複雑かつ高度に発達した現代社会において、約款は、事業者が多数の顧客との間で画一的な取引を可能とするものとして、例えば、銀行取引や運送契約等で広く利用されている。こうした約款の中には、約款の作成や変更に所管官庁の認可・許可を要するとして、その内容の合理性・適正が図られているものもある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2) 請負代金の額・支払方法

建築請負契約の代金の支払方法による区別としては、定額請負と概算請負とがある。実務上は、定額請負が通例である。

定額請負	契約の締結に際し、仕事の完成に必要な資材・労働その他の見込額に、一定の利潤を加えて算出した総額を請負代金とするもの
概算請負	契約締結に際しては概算額を定めるにとどめ、後日最終的な金額の確定を予定しているもの

建築請負契約における請負代金の支払時期は、民法の規定では、工事目的物の引渡しの時とされている（民法633条）。しかし、特約によって、請負代金を前払いとし、または仕事の進捗に応じて分割払いとすることもできる。実務では、個々の工事につき具体的に支払条件を特約するのが通例である。

また、①注文者に帰責事由がなく仕事の完成ができなくなった場合、②仕事の完成前に契約が解除された場合のどちらかに該当し、かつ、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

けるときは、その部分を完成したものとみなして、請負人は、注文者に対し、注文者が利益を受ける割合に応じた報酬を請求することができる（民法634条）。

なお、工事の施工にあたっては、最初の計画通り工事が進行せず、設計変更が行われることが多いので、契約でそうした場合の処置について定めておくのが通例である。

（3）工事請負の契約不適合責任

民法は、売買契約の規定を準用する形で、請負契約についても請負人の契約不適合責任を定めている（民法559条により、請負契約においても562条～572条までの規定が準用される）。これにより、請負人の給付した目的物（仕事完成による成果物）が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負人は、注文者に対して契約不適合責任を負う。

請負人が契約不適合責任を負う場合、注文者には、請負人に対する、①追完請求権（民法562条1項）、②代金減額請求権（民法563条）、③損害賠償請求権（民法564条・415条）、④解除権（民法564条・541条・542条）が認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、次の場合には、注文者は、請負人に対し、契約不適合責任を追及することができない。

①種類・品質に関する契約不適合が、注文者が提供した材料や注文者の指示に起因する場合
ただし、請負人が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときは、例外的に契約不適合責任を追及することができる（民法636条）。

②注文者が契約不適合を知ってから1年以内にその旨を請負人に通知しなかった場合
ただし、請負人が種類・品質に関する契約不適合を知っていた場合または重大な過失によって知らなかったときは、例外的に契約不適合責任を追及することができる（民法637条）。

契約の内容に適合しているか否かについては、設計図、仕様書、見積書、請負代金内訳明細書等の契約内容を明らかにする資料から判断していくことになるが、当事者間で契約の目的等を明確に定めた契約書等を作成しておくことが重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　契約不適合責任に関する特約の効力

請負人が契約不適合責任を負わないことを当事者間で特に定めたり、責任を軽減する特約をした場合、これらの特約の内容に応じて請負人の契約不適合責任は減免される。ただし、この特約をしても、請負人が契約不適合の事実を知りながら注文者に告げなかった場合には、その責任を免れることはできない（民法559条・572条）。

なお、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（品確法）により、請負人は引渡しから10年間（最長20年間）、責任を負うことが義務付けられている（短縮特約不可、品確法94条・97条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）請負契約の債務不履行等

工事請負契約において請負人は、目的物を完成し、引き渡すという2つの義務を負っている。そこで、引渡し前に材料あるいは目的物に損害が生じた場合、当事者間における損害の負担につき、次の2つの問題が生ずる。

① 工事を完成するための費用・材料等の損失をどちらが負担するか

② 請負人が報酬の全部または一部を請求できるか

これに関する民法および判例の考え方をまとめると次の表の通りとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	請負人に帰責事由あり	注文者に帰責事由あり	双方に帰責事由なし
仕事完成可能	・請負人の仕事完成義務存続 ・請負人に債務不履行責任(履行遅滞)	・請負人の仕事完成義務存続 ・注文者に損害賠償責任(民法415条)	・請負人の仕事完成義務存続 ・請負人に報酬増額請求権不発生
仕事完成不可能	・請負人の仕事完成義務消滅 ・請負人の報酬請求権消滅(注) ・請負人に債務不履行責任(履行不能)	・請負人の仕事完成義務消滅 ・注文者は報酬請求を拒めない(民法536条2項)	・請負人の仕事完成義務消滅 ・注文者は報酬請求を拒める(民法536条1項)(注)

(注)ただし、仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける場合、その割合に応じて請負人は報酬を請求することができる(民法634条)。

(5) 建設工事の下請け

注文者から建設工事を請け負った建設業者が他の建設業者に対し、当該建設工事の全部または一部を請け負わせる請負契約を締結することがある。このような請負契約を下請契約という(建設業法2条4項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

下請契約のうち、一括下請負、つまり請け負った工事をそっくりそのまま他者に請け負わせること（いわゆる丸投げ）は、原則として禁止されている（建設業法22条）。ただし、元請負人が施工計画を立て、技術指導監督・労務管理を行うなど、施工の実際に関与し、他の下請負人の施工との調整を行い、注文者との契約の目的を達成すべく、施工管理に具体的、総合的に携わっているのであれば、一括下請負とはならない。

2　製作物供給契約

製作物供給契約とは、一般に、当事者の一方が相手方の注文に応じて、主として自己の所有する材料を用いて製作した物品を供給することを約し、相手方はこれに対して報酬を支払うことを約する契約をいう。こうした形態を有するものとしては、オーダーメイド製品（洋服等）・機械類の注文製作などがある。

製作物供給契約には、物品の製作という請負契約的な面と、物品の供給・報酬（代金）の支払いという売買契約的な面が含まれている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例えば、目的物が注文者の特別な指示・注文によって製作される場合（オーダーメイド、機械類の注文製作など）は、請負契約と考えられる。これに対して、目的物が代替性を有し、他に同種のものが存在するような場合には、その取引の性格は、一般に売買契約であると考えられる。このように、製作物供給契約の法的性質は一義的に決まるわけではなく、個々の契約内容に応じて判断されることに注意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　委任にかかわる契約

この節で学ぶこと

ビジネス活動においては、自社の業務の一部の処理を他の事業者に委託することがある。業務の一部の処理を外部専門家等に任せることで、すべての業務を自社で行うよりも人員やコストを削減でき、主力事業に注力できるといったメリットがある。

この節では、業務委託、仲立契約、代理商契約にかかわる重要なポイントについて説明する。

3級の学習項目

委任契約とは、委任契約の効果、代理制度

1　業務委託契約

商品の生産者やサービスの提供者からその商品やサービスのエンドユーザーとの間の流通過程において、他の事業者が一定の関与をすることがある。例えば、旅行業者が、旅行を希望する者と旅客運送会社・宿泊先との間で旅客運送契約・宿泊契約の媒介をする場合や、特定の損害保険会社の代理店として、保険を希望する者との間で損害保険契約を締結する場合などである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

商品・サービスの流通過程における関与の形態には、媒介（ばいかい）、代理、および取次（とりつぎ）がある。

媒介	他人の間に立って、両者を当事者とする法律行為の成立に尽力する行為をいう。 商行為の媒介を事業として行う者を仲立人（なかだちにん）という（商法543条）。 宅地建物取引業者（不動産取引の媒介）や旅行業者（旅客運送契約・宿泊契約の媒介）が仲立人に当たる。
代理	本人に代わって他の者が法律行為を行い、その効果を本人に帰属させることをいう（民法99条～118条）。 商人や会社からその営業・事業の部類に属する取引の代理の委託を受ける者は、代理商と呼ばれる（商法27条～31条、会社法16条～20条）。 損害保険代理店（損害保険会社のために損害保険契約の締結を代理する）や、旅行業者代理業者（他の旅行業者のために旅行者との契約の締結を代理する）が代理商に当たる。
取次	自己の名をもって他人のために法律行為をなすことを引き受けることをいう。 取次を行う者としては、問屋（といや）がある（商法551条）。 証券会社（有価証券売買の取次）が問屋に当たる。

ここでは、媒介に関する契約として仲立契約を、代理に関する契約として代理商契約を説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）媒介と代理は、どのような点が異なるか。

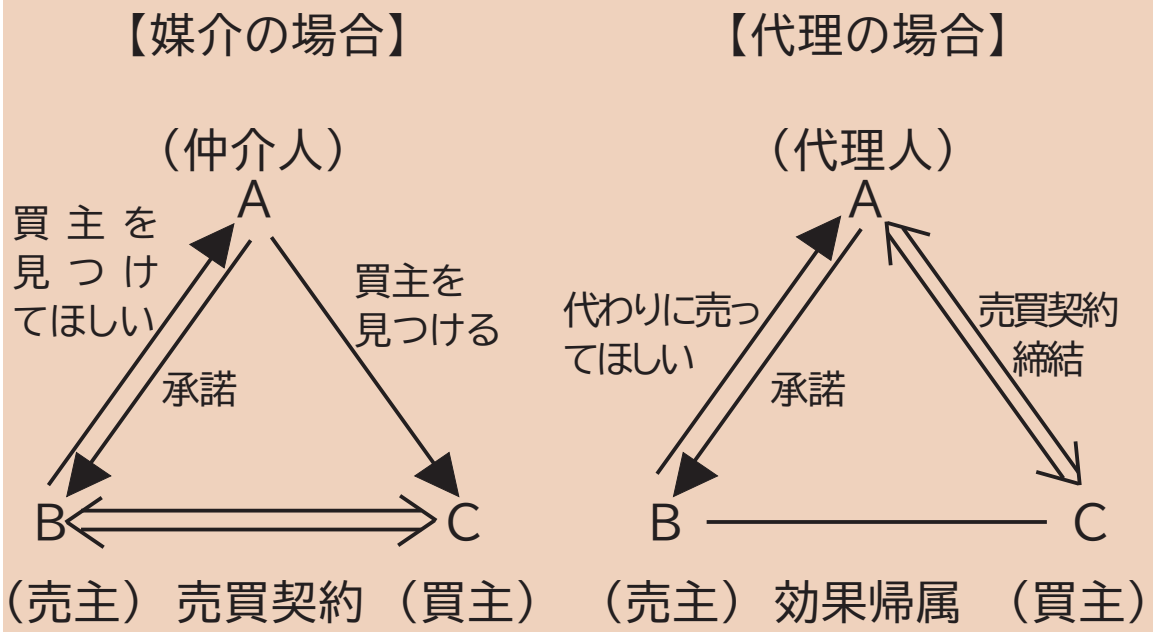
A）媒介と代理は、共に他人間の法律行為（契約）に関与する者であるという点で、共通する。

　両者の根本的な違いは、間に立つ者（仲立人・代理人）に契約を締結する権限があるかどうかという点にある。すなわち、仲立人は、取引の相手方を見つけてきても、その者と直接契約を結ぶことはできず、依頼者と見つけてきた取引の相手方との間に入って、両者が契約を結ぶ機会を作るだけである。これに対して、代理の場合には、依頼者を本人として、見つけてきた相手方と直接契約を締結することができる。

　実務においては、媒介と代理の一方のみの権限しか認められない場合もあるが（例えば、保険仲立人は媒介のみ行う）、両方の権限が認められている場合も多い（例えば、宅地建物取引業者、旅行業者など）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（媒介と代理）売買契約の媒介・代理の場合



2　取引の媒介に関する契約（仲立契約）

仲立契約は、仲立人が委託者から商行為の媒介を引き受けることにより成立する（準委任契約）。

(1) 仲立人〔broker〕の権利

仲立人は、自己の媒介により当事者間に契約などの法律行為が成立したときに限り、報酬（手数料・仲介料）の支払いを請求できる。ただし、報酬請求前に結約書（仲立において所定の事項を記載した契約成立を示す書

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

面。仕切書・締約書ともいう）の交付手続を終えていなければならない（商法550条）。報酬には、特約がない限り仲立人が媒介をするにあたり支出した費用（交通費・通信費等）も含まれると考えられている。

仲立人は、原則として、自己が媒介した行為につき当事者のために支払いその他の給付を受領する権限を持たない（商法544条）。したがって、仲立人が媒介した契約について、当事者の一方が仲立人に対して給付をしたとしても、それは相手方に対する債務の履行とはならない。

（2）仲立人の義務

仲立人は、善良な管理者の注意をもって取引の成立に尽力すべき義務を負うとともに、委託者が契約の目的を達することができるように注意を尽くす義務を負う（民法656条・644条）。

仲立人は、原則として、その媒介により当事者間に契約や法律行為等の行為が成立した場合、遅滞なく各当事者の氏名または商号、行為の年月日およびその要領を記載した書面（結約書・締約書・仕切書）を作成して署名

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

または記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない（商法546条1項）。契約等が成立した事実およびその内容を明確にして当事者間の法的紛争を防止する目的からの規定である。

仲立人は、帳簿を備え、成立した契約にかかる各当事者の氏名または商号、契約年月日およびその要領を記載して保存しなければならない。そして、当事者は、いつでも、仲立人が自己のために媒介した行為についてその帳簿の謄本の交付を請求することができ（商法547条2項）、仲立人は、その請求を受けたときは、帳簿の謄本を交付しなければならない。

当事者がその氏名・商号を相手方に示さないよう仲立人に命じたときには、仲立人はその命令に従うべきほか、結約書・帳簿の謄本にもこれらの事項を記載してはならない（商法548条）。仲立人が当事者の一方の氏名・名称を相手方に示さずに媒介を行った場合、仲立人は当該相手方に対して自ら履行する責任を負わなければならない（仲立人の介入義務、商法549条）。この規定によって仲立人が義務を履行したときは、氏名秘匿を命じた当事者に対して費用の償還を請求することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）現実の取引ではどのような者が仲立人に該当するか。

A）仲立人は、手数料を受け取って他人間の商取引のあっせん・媒介をする者である。今日のような複雑な経済社会においては、商取引をしようとする者が自ら適当な取引相手を選択したり、取引に必要な調査などを行うことは困難な場合が多い。そこで、当該取引に通じた者に適当な取引相手のあっせんや媒介を求めることが多くなっており、このような仲立人は、不動産取引（宅地建物取引業者）、保険（保険仲立人）、旅行（旅行業者）などの取引に多く利用されている。

　仲立人は、自らが媒介した行為の契約当事者になるのではない点で問屋とは異なる。この点、媒介代理商に類似するが、媒介代理商は特定の商人（本人）のために媒介をなすのに対し、仲立人は不特定の者のために媒介をなす点に差異がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　宅地建物取引業法の規制概要

仲立については、本文に記述の通り、商法に仲立営業に関する規定が置かれているほか、宅地建物取引業法（代理・媒介を適用対象とする）等の特別法が定められている。

宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買・交換にかかる媒介契約を締結したときは、依頼者に対して遅滞なく法定事項を記載した書面等を交付しなければならない（宅建業法34条の2第1項）。また、宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関し、契約が成立したときは、遅滞なく法定の事項を記載した書面等を作成し、宅地建物取引士に記名押印させた上、当該契約の各当事者に交付しなければならない（宅建業法37条）。

宅地建物取引業者は、取引の関係者に対して信義を旨とし、誠実に業務を行わなければならず（宅建業法31条1項）、また、宅地建物を取得・貸借しようとしている当事者に対し、成約前に物件に関する一定の事項を記載した書面等を依頼者に交付して、宅地建物取引士に説明させる義務が課されている（重要事項説明義務、宅建業法35条1項）。さらに、業務上知り得た事項については、明文により守秘義務が課されている（宅建業法45条）。

そして、宅地建物取引業者が媒介に関して受け取ることができる報酬の額は、国土交通大臣告示に定める額が上限とされており、それを超える報酬の約定・授受は超過額について無効である（宅建業法46条1項2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　代理商契約

(1) 契約の特徴

代理商契約は、一定の商人・会社からその営業・事業の部類に属する取引の代理または媒介の委託を受ける契約である（商法27条以下、会社法16条以下）。代理商のうち、代理をする者を締約代理商、媒介をする者を媒介代理商という。代理商には、保険代理店のほかに他の旅行業者（第1種～第3種、地域限定）のために旅行者との契約の締結を代理する旅行業者代理業者などがある。

現実の取引においては、代理商は代理店と呼ばれることが多い（損害保険代理店など）。なお、代理店と呼ばれるものの中には、商品供給業者から買い取った商品を転売する小売業者や卸売業者の形態をとり（この点で代理商と異なる）、商品供給業者の販売チャネルとして系列化されている場合がある。このような形態の代理商・代理店は特約店と呼ばれることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）代理商と問屋・仲立人、商業使用人の違いは何か。

A）代理商は、特定の商人・会社のためにその営業を補助する者である点で、不特定多数の商人のためにその営業を補助する機能を営む問屋・仲立人と異なる。また、代理商は、商業使用人のように本人に対して従属関係に立つわけではなく、本人との委託関係に基づく本人とは別個の企業主体、つまり独立の商人である点で商業使用人とは異なる。

（2）代理商契約の成立

代理商と商人・会社（本人）との関係は、本人との間に締結される代理商契約（委任契約）によって定まる。したがって、その権利義務も契約の内容、商法・民法等の規定に基づいて定まることになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 代理商〔commercial agents〕の権利

代理商は、商人であるから、特段の合意がなくても、その営業の範囲内で本人のために行った行為について相当の報酬(手数料・コミッション)を請求することができる(商法512条)。当事者間で代理商の報酬を定める場合は、一般に、代理・媒介により成立した契約金額に対する一定割合で定められることが多い。

代理商は、別段の意思表示がない限り、取引の代理・媒介をなしたことによって生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで本人のために占有する物・有価証券を留置することができる(商法31条、会社法20条)。被担保債権は、手数料等の報酬請求権、立替金の償還請求権等、代理商の行った代理・媒介行為によって生じた債権であれば足り、民法上の留置権のような被担保債権と留置目的物との間の牽連性(けんれんせい)は不要である。

(4) 代理商の義務

代理商と本人との関係は、委任または準委任であるから、代理商は本人に対して善良な管理者の注意義務を負う(民法644条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

代理商が取引の代理または媒介を行った場合には、本人の便宜を図るため、遅滞なく本人に対してその通知を発しなければならない（商法27条、会社法16条）。

また、代理商は、本人の許可を受けなければ、自己または第三者のために本人の営業・事業の部類に属する取引をし、または同種の営業・事業を目的とする会社の取締役・執行役・業務を執行する社員になることはできない（商法28条1項、会社法17条1項）。これは、代理商が本人の営業・事業に関し知り得た知識を利用して、本人の犠牲の下に自己や第三者の利益を図ることを防止する趣旨である。本人が、代理商の行為によって損害を受けた場合には、代理商に対して損害賠償を請求することができる。代理商が本人の許可を得ず、自己または第三者のために本人の営業・事業の部類に属する取引をした場合、当該行為によって代理商または第三者が得た利益の額は、本人に生じた損害の額と推定される（商法28条2項、会社法17条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）商人・会社（本人）と代理商との間の取引は、独占禁止法の適用対象となるか。

A）代理商（代理店）は、一般にメーカー等（本人）からの拘束・干渉を受ける関係にあり、契約書でもこうした事項が盛り込まれているのが通常であるが、独占禁止法に違反しないように注意する必要がある。

　例えば、メーカー等（本人）が代理店に対し、メーカー等（本人）から購入した商品をさらに第三者（顧客等）に販売する際の価格（再販売価格）を指定・維持させる行為は、一定の商品を除き、原則として独占禁止法違反となる。また、代理店の営業努力の増進、再販売価格の拘束等を目的としてメーカー等（本人）が代理店に支払う報奨金等も行き過ぎると独占禁止法違反となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《委任契約と請負契約》

請負契約と委任契約は、ともに他人のために労力を提供する契約（労務提供型契約）という点で共通する。両者を対比すると次のようになる。

	委　任	請　負
基本的義務	事務処理（完成義務は負わない（民法643条））	仕事の完成（民法632条）
契約不適合責任の内容		追完（修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し）請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除
契約不適合責任の存続期間		不適合を知った時から1年以内に通知（民法637条1項）
契約不適合責任に関する特約		契約不適合責任について制限は可能であるが、知りながら告げなかったときは責任を負う（民法572条・559条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

契約の解除	当事者はいつでも解除できる（民法651条1項）	注文者は仕事が完成しない間はいつでも解除できる（民法641条）
報酬の支払い	無償が原則、有償の定めのある場合は後払い、実費については前払い（民法648条・649条）	原則として目的物引渡しと同時（民法633条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　物流にかかわる契約

この節で学ぶこと

経済活動においては、物の生産に始まり、それが消費者の手元に届くまで様々な流通経路を経る。流通（物流）は、物の運送と保管に分けられる。

この節では、運送については運送契約、物の保管については寄託契約のそれぞれについて、重要なポイントを説明する。

3級の学習項目

寄託契約とは、寄託契約の効果

1　運送契約〔contract of carriage〕

物品または旅客の運送を業として引き受ける行為を運送営業という。運送の引受けをすることを業とする者を運送人といい（商法569条）、運送人は運送契約を結ぶことにより、運送を引き受ける。運送は、その行われる領域により、陸上運送・海上運送・航空運送に分けられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

運送契約には、物品運送契約と旅客運送契約とがある。

物品運送契約（商法570条）	運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約する契約
旅客運送契約（商法589条）	運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約する契約

運送契約については、商法の運送営業に関する規定（商法569条～594条）のほか、鉄道営業法・道路運送法・貨物利用運送事業法等の特別法が定められている。そして、運送契約の内容を決定する上では、運送人が作成する各種の運送約款が重要な役割を果たしている。運送約款には、国土交通大臣の認可により個別に使用されるものと、業界単位でほぼ統一された内容で使用されるものとがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　倉庫寄託契約

(1) 倉庫寄託契約の成立

倉庫寄託契約は、民法上の寄託契約の一種であり、当事者の一方が物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することにより成立する（民法657条）。寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができるが、受寄者に損害が生じた場合には賠償責任を負う（民法657条の2第1項）。なお、無報酬の受寄者は、書面による場合を除き、寄託物を受け取るまで契約を解除することができる（民法657条の2第2項）。

(2) 倉庫営業〔warehouse business〕

倉庫営業については、倉庫業法や商法に規定があるほか（ただし、その多くは倉荷証券に関する規定である）、民法の寄託に関する規定の適用がある。また、倉庫寄託契約については、約款が重要であり、旧運輸省作成の約款の標準案として、倉庫寄託約款、冷蔵倉庫寄託約款などがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者を倉庫営業者という（商法599条）。倉庫業を営もうとする者は、倉庫業法により国土交通大臣の登録を受けなければならない（倉庫業法3条）。

（3）倉庫営業者の権利

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、寄託者との間で約定した保管料、立替金その他寄託物に関する費用を請求することができない（商法611条）。ただし、実際の倉庫寄託契約では、保管期間満了時に寄託者はそれまでの保管料を支払うこととされるほか、入庫時に全保管期間中の保管料を支払う方式や、毎月既経過分の保管料を支払う方式などの契約がある。

倉庫営業者には、留置権（商法521条、民法295条1項）、動産保存の先取特権（民法320条）が認められるほか、保管期間満了後に期間の更新も引取りもされない寄託物について、供託権・競売権が認められている（商法615条・524条1項2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4) 倉庫営業者の義務

倉庫営業者は、寄託物をその性質に適する方法で、善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない(商法595条、民法400条)。通常は、寄託物の種類に応じた方法を倉庫営業者が選択し、入庫時の姿のままで保管する。

倉庫営業者は、寄託者の承諾がなければ、寄託物を使用することはできず、また、寄託者の承諾を得た場合あるいはやむを得ない事由がある場合でなければ、他者に寄託物の保管をさせることができない(民法658条)。

倉庫営業者は、保管期間の定めの有無を問わず、寄託者の請求があれば、いつでも寄託物を返還しなければならない(民法662条1項)。ただし、倉荷証券が発行されている場合は、寄託者は、倉荷証券と引換えでなければ寄託物の返還を請求することができない(商法613条)。なお、保管期間を定めた場合において、寄託者が期間前に倉庫営業者に返還を請求したことで倉庫営業者が損害を受けたときは、倉庫営業者は、寄託者にその賠償を請求することができる(民法662条2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

倉庫営業者は、商法上、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、その滅失・損傷に関し損害賠償責任を負う（商法610条）。ただし、約款では損害が倉庫営業者またはその使用人の故意または重過失により生じたことを寄託者側が証明しない限り、倉庫営業者は賠償責任を負わないと規定されるのが通常である。

（5）混合寄託

倉庫営業者は、複数の寄託者から同種同品質の物（代替性のある物）の保管を依頼された場合、各寄託者の承諾を得れば、混合して保管することができる。この場合、倉庫営業者は、寄託者に対し、同じ数量の物を返還すれば足りる（民法665条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD